

국립공원공단 상임감사

회수, 통보

제 목	준공금(건강보험, 연금보험, 노인장기요양보험) 정산 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

기획재정부에서는 공사 등의 입찰·계약의 집행과 관련하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “시행령”이라 한다), 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 및 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」(이하 “특례규정”이라 한다)에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정하기 위하여 (계약예규)정부 입찰·계약 집행기준을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부계약예규 제94조(대가지급시 정산 절차 등)제3항에 의거 계약담당 공무원은 제1항 내지 제2항 절차에 따라 사업자 부담분의 국민건강보험료 등에 대한 납입확인서의 금액을 정산하되, 다음 각호와 같이 정산한다. <신설 2008.11.1,

개정 2010.9.8. 2016.12.30.>

1. 일용근로자는 해당 사업장단위로 기재된 납입확인서의 납입금액으로 정산한다.
2. 생산직 상용근로자(직접노무비 대상에 한함)는 소속회사에서 납부한 납입확인서에 의하여 정산하되 현장인 명부 등을 확인하여 해당 사업장 계약이행기간 대비 해당 사업장에 실제로 투입된 일자를 계산(현장명부 등 발주기관이나 감리가 확인한 서류에 의함)하여 보험료를 일할 정산한다. 다만, 해당 사업장단위로 보험료를 별도 분리하여 납부한 경우에는 제1호를 준용한다. <개정 2012.1.1.>
3. 퇴직급여충당금은 계약체결 후 발주기관이 승인한 산출내역서 금액과 계약상대자가 실제 지급한 금액을 비교하여 정산한다. <신설 2016.12.30.>

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] 준공금 정산 부적정 현황(△△△△△△△△△)

(단위: 원)

구분	정산액(부적정)	정산액(적정)	회수 예정금액
직접재료비	△	△	
직접노무비	△	△	
간접노무비	△	△	
기계경비	△	△	
산재보험료	△	△	
고용보험료	△	△	
건강보험료	△	△	
연금보험료	△	△	
노인장기요양보험료	△	△	
산업안전보건관리비	△	△	
기타경비	△	△	
일반관리비	△	△	
이윤	△	△	
총원가	△	△	
부가가치세	△	△	
준공금액	47,024,050	46,381,707	642,000

※ 자료: △△△ 준공금 정산 자료 재구성

△△△△△△△△에서는 “2021년 △△△ △△△△△△△△”를 수의계약[계약상 대자: △△△△(주)] 체결 후 준공 처리하였다.

그러나, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 사용 증빙서류를 검토한 결과, 계약상대자는 해당 공사명으로 가입된 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양 보험료 사용 증빙서류(사용자 부담금 완납증명서)를 제출하지 않고, 계약상대자의 사업장[△△△△(주)]명으로 완납된 증빙서류를 제출하였으며,

△△△△△△△△에서는 해당 비용의 증빙서류가 잘못 제출되었음에도, 별도 정산 절차 없이 관련 비용을 100% 인정 처리하여 공사비 642,000원을 과다 집행한 사실이 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△에서는 과다 집행된 공사비 642,000원에 대해 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복하여 발생하지 않도록 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 과다 집행된 공사비 642,000원에 대해 회수 예정이며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 과다 집행된 공사비 642,000원에 대해 회수 조치하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)